

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen D

Hoy la Ley 11/2023 no te obliga

Microempresa de servicios, exenta por el art. 3.3

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Agosto de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Eres microempresa — menos de 10 personas y no más de 2 millones de facturación — y prestas servicios. El art. 3.3 de la Ley 11/2023 te deja fuera de sus obligaciones: el legislador decidió expresamente no cargar a las empresas pequeñas con esto.

Así que respira: **hoy no tienes obligación legal de accesibilidad web**. Este dictamen no acaba aquí porque la exención tiene tres puertas por las que se sale sin querer — y porque la ley es solo la mitad de la historia.

Las tres puertas por las que se pierde la exención

1. Crecer. El día que contrates a la persona número 10, o cierres un año por encima de los 2 millones, dejas de ser microempresa. La obligación entra sin transición, sin carta avisándote y sin periodo de gracia. Las empresas que van bien cruzan esta puerta antes de lo que creen — es literalmente la consecuencia de que te vaya bien.

2. Vender productos cubiertos. La exención del art. 3.3 es solo para *servicios*. Si mañana empiezas a vender ordenadores, lectores de ebooks o terminales de pago — aunque sea como distribuidor — esa parte del negocio obliga desde el primer día, con tu tamaño actual.

3. Pedir ayudas públicas para la web. Kit Digital, fondos europeos, subvención autonómica: si dinero público paga tu web, total o en parte, la Disposición adicional 1ª del RD 1112/2018 exige que esa web cumpla UNE-EN 301 549 / WCAG 2.1 AA. Tu tamaño da igual: es condición de la ayuda. Muchas microempresas "exentas" tienen esta obligación activa sin saberlo por una subvención de hace dos años.

La mitad que la ley no cubre

La exención te libra de la multa. No te devuelve a los clientes que se van.

Solo el **8 %** de los compradores con necesidades de acceso avisa al dueño de la web cuando algo no funciona. El resto abandona en silencio, y el 83 % se limita a comprar en sitios donde sabe que no habrá barreras (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019 — no existe un estudio equivalente español). En tu analítica, todo eso aparece como "rebote". En tu cuenta de resultados, no aparece: simplemente falta.

Añade el contexto español: **4,32 millones de personas de seis o más años con discapacidad** (INE, EDAD 2020) y un **21,1 %** de población de 65 o más años (INE, Proyecciones 2026) — el grupo que más crece y el que más pelea con webs mal hechas. Para una empresa de tu tamaño, donde cada cliente cuenta, dejar fuera a ese grupo no es un tema legal. Es dejar dinero encima de la mesa.

Y una ventaja que las grandes no tienen: tu web es pequeña. Ponerla en orden cuesta poco ahora. Cuando seas 12 personas, la misma limpieza costará varias veces más — y será con la ley encima.

Tus primeros 30 días (versión coste mínimo)

Semana	Qué hacer
1	La prueba del teclado: recorre tu web entera solo con Tab y Enter. Formulario incluido. Diez minutos, cero euros, y sabrás más que la mayoría de tus competidores.
2	Pasa Lighthouse (gratis, viene con Chrome) por tus 3 páginas principales. Apunta los errores de contraste y las imágenes sin texto alternativo: son los más comunes y los más baratos de arreglar.
3	Revisa si tu web se pagó con alguna ayuda pública. Si es que sí, tu situación real es otra: tienes obligación activa por la DA 1ª (puerta 3).
4	Si quieres la foto profesional, pide el diagnóstico exprés. Si no, guarda este PDF y vuelve a él el día que crezcas, vendas productos o pidas una ayuda.

Cómo te ayudo yo, si quieres

Para tu tamaño no te voy a vender una auditoría de 2.200 €. Existe algo proporcional:

Diagnóstico exprés — 290 €

Reviso tu home y tus tres recorridos críticos — el que compra, el que reserva, el que rellena el formulario — y en **48 horas** tienes los 10 hallazgos con más impacto, priorizados, en un informe corto sin jerga, con 20 minutos de videollamada para repasarlo.

Si algún día das el salto a la auditoría completa, los 290 € **se descuentan enteros**.

Responde a este correo con tu URL y te confirmo fecha. Sin compromiso de nada más: la ley no te obliga, y yo tampoco.